

한복문화산업 진흥법안

제1조(목적) 이 법은 우리 민족의 소중한 전통문화 자산인 한복의 가치를 인식하고 이를 계승·발전시킴으로써 한복문화의 진흥 및 한복문화산업의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “한복(韓服)”이란 대한민국의 역사적 전통성을 지닌 바지·저고리, 치마·저고리, 두루마기를 비롯한 의복과 장신구 등 대한민국의 전통 복식(服飾)과 이를 계승·발전시킨 복식을 말한다.
2. “한복문화”란 한복의 디자인·기술·관습·모양·행위·의식 등 한복과 관련하여 변화·발전되어 온 유형·무형의 활동과 그 결과물을 말한다.
3. “한복문화산업”이란 한복 또는 한복문화의 기획·개발·제작·생산·유통 및 소비와 관련된 산업을 말한다.

제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 한복문화산업의 발전과 확산 및 진흥을 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.

② 국가와 지방자치단체는 한복의 우수성을 널리 알리고 한복문화의 진흥과 한복의 이용 촉진을 위한 방안을 마련하여야 한다.

③ 국가와 지방자치단체는 제1항과 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.

제4조(다른 법률과의 관계) 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

제5조(한복문화산업진흥기본계획의 수립·시행 등) ① 문화체육관광부장관은 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥을 위하여 5년마다 한복문화산업진흥기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥에 관한 기본방향
2. 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥을 위한 조사·연구
3. 한복문화 교육
4. 한복문화산업 전문인력의 양성
5. 한복문화의 홍보 및 국제교류
6. 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥을 위한 제도 개선 및 재원 확보
7. 그 밖에 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 문화체육관광부장관은 기본계획을 수립하거나 변경하는 경우에는 미리 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 문화체육관광부장관은 기본계획에 따라 매년 세부 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

⑤ 문화체육관광부장관은 기본계획과 시행계획의 수립·시행을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 또는 한복문화산업 관련 기관·단체의 장 등에게 협조를 요청할 수 있으며, 요청을 받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

⑥ 그 밖에 기본계획과 시행계획의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(실태조사) ① 문화체육관광부장관은 기본계획 및 시행계획의 수립·시행 등을 위하여 한복문화산업에 관한 실태조사를 정기적으로 실시하여야 한다.

② 문화체육관광부장관은 제1항에 따른 실태조사 결과를 바탕으로 분석보고서를 발간하여야 한다.

③ 문화체육관광부장관은 제1항에 따른 실태조사를 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 또는 한복문화산업 관련 기관, 단체의 장 등에 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사정이 없으면 이에 협조하여야 한다.

④ 제1항에 따른 실태조사의 시기·대상·방법 및 제2항에 따른 분석보고서 발간 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제7조(전담기관의 지정 등) ① 문화체육관광부장관은 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥을 효율적으로 지원하기 위하여 전담기관(이하 “전담기관”이라 한다)을 지정할 수 있다.

② 전담기관은 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥을 위한 조사·연구
2. 한복문화산업 전문인력 양성 지원
3. 한복문화산업 관련 정보의 체계적 관리와 제공
4. 한복문화에 대한 국내외 홍보와 국제교류
5. 한복문화산업 진흥을 위한 사업과 활동 지원
6. 그 밖에 문화체육관광부장관이 위탁한 사항

③ 정부는 전담기관의 사업 및 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

④ 문화체육관광부장관은 전담기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 지정을 취소하거나 시정을 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 지정요건을 갖추지 못하게 된 경우
3. 그 밖에 중대한 공익상의 사유로 전담기관의 업무를 계속 수행하기 어렵게 된 경우

⑤ 그 밖에 전담기관의 업무, 지정요건 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(전문인력의 양성) ① 국가와 지방자치단체는 한복문화산업의 진흥을 위하여 필요한 전문인력을 양성할 수 있다.

② 문화체육관광부장관과 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)는 제1항에 따른 전문인력을 양성하기 위하여 관련 연구소 또는 대학 등을 전문인력 양성기

관(이하 “양성기관”이라 한다)으로 지정하여 필요한 교육 및 훈련을 실시하게 할 수 있다.

③ 문화체육관광부장관과 시·도지사는 제2항에 따라 지정된 양성기관에 대하여 전문인력 양성에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

④ 문화체육관광부장관과 시·도지사는 양성기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정을 취소하거나 6개월 이내의 범위에서 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부를 정지할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 지정을 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2. 지정받은 사항을 위반하여 업무를 행한 경우
3. 지정요건에 적합하지 아니하게 된 경우

⑤ 양성기관의 지정요건, 절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

제9조(우수사례의 발굴 등) 문화체육관광부장관과 시·도지사는 한복의 생활화·산업화·세계화 등을 통하여 한복문화산업의 발전과 한복문화의 진흥에 기여한 우수사례를 발굴하여 시상하는 등 필요한 지원을 할 수 있다.

제10조(한복문화의 교육 등 지원) ① 국가와 지방자치단체는 한복문화의 교육을 위하여 「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집, 「유아교육법」 제2조제2호에 따른 유치원, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 운영

하는 한복문화 관련 교육내용의 연구·개발 및 각종 한복문화 교육 활동과 이를 위한 시설·장비를 지원할 수 있다.

② 국가와 지방자치단체는 국가·지방자치단체 또는 공공기관(「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관을 말한다. 이하 같다) 등에서 운영하는 교양강좌, 문화강좌 등에 한복문화 관련 교육 과정을 개설할 수 있도록 지원할 수 있다.

③ 제1항과 제2항에 따른 지원의 내용 및 방법·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(한복문화 관련 행사의 활성화) ① 국가·지방자치단체 및 공공기관은 한복문화 관련 행사가 확대되도록 노력하여야 한다.

② 국가·지방자치단체 및 공공기관은 전통문화 활성화를 위하여 자신이 주최하는 행사에서 한복을 착용하도록 장려하여야 한다.

제12조(한복문화주간) ① 한복의 문화적 가치와 중요성을 국내외에 알리고 한복문화산업을 육성하기 위하여 매년 10월 21일을 한복의 날로 하고, 한복의 날이 포함된 주를 한복문화주간으로 한다.

② 한복문화주간의 운영과 그 행사 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제13조(한복을 착용한 사람에 대한 우대) ① 국가와 지방자치단체는 한복을 착용한 사람이 국·공립 박물관 등 공공시설을 이용할 경우에 입장료·관람료 또는 이용료 등을 감면할 수 있다.

② 제1항에 따른 공공시설의 범위와 감면 요율 등에 필요한 사항은

대통령령 또는 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제14조(국제교류 및 협력) ① 국가와 지방자치단체는 국제기구 또는 외국의 정부·대학·연구소, 그 밖의 해외기관 또는 단체 등과의 한복 문화산업 관련 기관·단체간 한복문화산업 세계화에 필요한 국제교류 및 협력 사업이 활성화되도록 지원할 수 있다.

② 제1항에 따른 지원의 대상·방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(민간단체 지원 및 육성) 국가와 지방자치단체는 한복문화산업의 진흥에 관한 사업을 활성화하기 위하여 관련 활동을 수행하는 민간단체를 지원하고 육성할 수 있다.

제16조(한복 연구개발 촉진 등) 국가와 지방자치단체는 한복 디자인·소재의 연구개발 및 상품화 등을 촉진하기 위하여 필요한 사업을 추진할 수 있다.

제17조(창업 및 제작 지원) ① 문화체육관광부장관은 한복문화산업에 관한 창업 및 투자를 활성화하고 창업자 및 투자자의 안정적인 성장·발전을 위하여 필요한 지원을 할 수 있다.

② 문화체육관광부장관 또는 시·도지사는 한복문화산업의 경쟁력을 강화하고 우수한 한복의 제작을 촉진하기 위하여 제작자에게 자금의 융자 등 필요한 지원을 할 수 있다.

③ 제1항과 제2항에 따른 창업 및 제작 지원의 대상·방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제18조(청문) 문화체육관광부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 하여야 한다.

1. 제7조제4항에 따른 전담기관 지정의 취소
2. 제8조제4항에 따른 전문인력 양성기관 지정의 취소

제19조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 문화체육관광부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 시·도지사에게 위임할 수 있다.

② 이 법에 따른 문화체육관광부장관 또는 지방자치단체의 장의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 대통령령으로 정하는 한복문화산업 관련 기관·단체에 위탁할 수 있다.

제20조(벌칙 적용에서 공무원 의제) 제19조제2항에 따라 위탁받은 사무에 종사하는 기관 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

부 칙

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.